

# Comune di Squillace copia

## Provincia di Catanzaro

### Determinazione del Responsabile del Settore n.1

|                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 77<br>Data 25/02/2021 | <b>Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 del D.Lgs 50/2016, fornitura carta per fotocopie uffici comunali --</b><br><b>CIG : ZF730C8397</b> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Dato atto** che si rende necessario, per la funzionalità degli uffici comunali la fornitura di n. 50 risme di carta nel formato "A4";

**Rilevato** che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del Settore n.1. nominato con atto del Sindaco anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

**Dato atto** di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016.

**Visti** i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2

*"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*

**Dato atto**, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

*art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "*

*art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."*

**Visto** l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione

**Ritenuto** quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella **ditta Errebian Spa-Pomezia** l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto,

**Dato atto** che il sottoscritto RUP ha effettuato le verifiche necessarie (ai sensi dell'art. 32 c.7) dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla suddetta ditta e preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della ditta stessa.

**Visto** il preventivo di spesa acquisito agli atti e dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore economico ammonta ad euro 222,04 I.V.A compresa;

**Visto**, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 07/06/2021 ;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**Visto** l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Tutto ciò premesso e considerato,

### **D E T E R M I N A**

1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – all'operatore economico Ditta Errebian Spa di Pomezia la fornitura di n.50 risme di carta nel formato "A4" per un importo complessivo di € 222,04 Iva compresa;
2. Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 222,04 sul bilancio corrente in corso di formazione corrispondente al cap. 54 codice 0102103 del bilancio esercizio 2020;
3. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.1**

**f.to D.ssa Grazia Fiorenza**

### ***SERVIZIO FINANZIARIO –VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE***

**(Art. 55 Legge 142/90 e art. 37 Regolamento di Contabilità)**

Bilancio Esercizio

Impegno n° ; 42

cap. n°54 codice 0102103;

Squillace, li

Il Responsabile del Servizio

F.to dott.Pasquale Muccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 7 del Regolamento di contabilità, copia della presente determinazione è

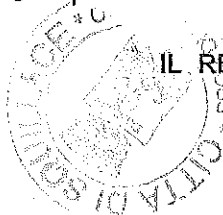
stata pubblicata all'Albo Pretorio in data

Squillace addì

Il Responsabile dell'Albo

E' copia conforme all'originale

25.2.2024



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.1**

**D.ssa Grazia Fiorenza**